沉默与不实陈述

英格兰合同法 | 学习指南 | 未披露、误导行为与更正

一位房东知道有问题，却什么也没说。另一位房东给出了字面正确的答复，却掩盖了同样的问题。分析时，应先确定各自传达了什么，再判断是否存在披露或更正义务。

一、一般规则 | 单纯沉默

在普通的独立交易谈判中，双方通常各自决定提出哪些问题。一方知道重要事实，本身并不产生主动披露的一般义务。要查明是否存在陈述、具有误导性的行为，或者某项特别披露义务。

二、Keates v Earl of Cadogan 案 | 未说明房屋状况

有意租房的人没有获知房屋据称存在安全隐患，且不宜居住。法院认为，在该案情形下，房东没有默示的义务披露房屋状况。这说明了普通法上关于单纯沉默的历史规则。现行住宅租赁的法定义务须另行判断。

三、当事人造成了什么印象？

只说部分真相，可能因遗漏信息而误导对方。行为也能传达事实，例如卖方掩盖缺陷，让人误以为缺陷不存在。原本准确的陈述，如果在重大变化后仍对订约决定发挥作用，也可能变得具有误导性。

四、查明该印象是否影响了接收方

指出具体的错误印象，并说明它怎样影响订约决定。信息的重要性可以支持存在实际影响的推论。询问记录、审批邮件和更正记录，有助于证明接收方如何理解陈述并据此行动。撤销合同与损害赔偿的要件应分别分析。

> 法律英语 | **Non-disclosure** 指未披露信息。**Half-truth** 指只说部分真相，因而使人产生错误印象的陈述。

哪些情形可能造成误导?

Dimmock v Hallett 案 | 作出时已具有误导性的陈述

出售资料称农场已经出租，却没有提及租户已经发出退租通知。这让买方误以为租约会继续。分析措辞时，要考虑语境，包括陈述是在回答什么问题。

Gordon v Selico 案 | 主动掩盖缺陷

出售公寓前，有人故意掩盖了干腐菌造成的损害。上诉法院认为，这种行为可以传达错误印象。应查明买方或其勘验人员实际看到了什么，以及掩盖行为怎样影响了他们的判断。

With v O’ Flanagan 案 | 持续发挥作用的陈述

出售诊所的医生最初如实表示，诊所年收入约为2,000英镑。他患病后，诊所在出售前收入锐减，买方却没有获知。原陈述仍在发挥作用，此时已经具有误导性，应在签约前更正。

把各个事件放到时间线上

记录原陈述、重大变化、陈述人何时知情、是否更正以及签约时间。原陈述到签约时是否仍然发挥作用？如果变化只发生在签约之后，就不会使先前准确的陈述变成当时的不实陈述。

> 答题方法 | 判断订约时的误导来自哪里。是措辞不完整、行为传达了错误信息，还是情况变化后没有及时更正?

保险合同中的信息披露

一、消费者保险 | 尽到合理注意

依英国《2012年消费者保险（披露与陈述）法》，消费者须尽合理注意，避免向保险人作出不实陈述。这取代了过去主动披露重要事实的一般义务。保险人的提问是否清楚、具体，具有重要意义。保险人要求确认或更正资料时，未予确认或更正，也可能构成不实陈述。

二、非消费者保险 | 公平陈述风险

依英国《2015年保险法》，被保险人原则上须披露其知道或应当知道的所有重要情况，或者提供足够信息，使审慎的保险人意识到需要进一步询问。陈述须合理清晰、便于查阅。重要的事实陈述应实质准确，重要的预期或信念应出于善意。

三、法律后果 | 保险人原本会如何决定?

保险人须证明存在符合法定条件的不实陈述或义务违反，包括如实陈述时原本会拒绝承保，或只会按不同条件承保。具体救济取决于适用法律和行为性质。例如，消费者因疏忽作出不实陈述，导致保费偏低时，保险人可能有权按比例减少赔付。例如，实际保费为500英镑，而如实陈述时应为1,000英镑，保险人可将原应支付的金额减半。

四、最大诚信（utmost good faith）| 历史概念

《2015年保险法》第14条废除了仅以对方未遵守最大诚信为由撤销保险合同的规则。应根据适用的成文法判断具体义务和救济。

> 法律英语 | **Fair presentation of the risk** 是非消费者保险的法定标准。**To avoid the policy** 指撤销保险合同。

案例练习与参考资料

仓库的装卸平台

房东发邮件告诉一家物流公司，仓库的装卸平台可以全天使用。该说法当时属实。签约前，房东收到一项有约束力的规划限制，规定晚上10点后禁止装卸，但他没有更正原邮件。公司审批租约时明确表示，需要夜间装卸。这里是否存在不实陈述?

参考分析

持续发挥作用的陈述。 新限制恰好涉及邮件中的使用条件。原陈述到签约时仍在发挥作用，且已具有误导性。审批记录支持它实际促成了订约。应分析能否撤销合同，并另行审查赔偿要件。

只说部分真相。 假设限制原本就存在。房东在回答能否夜间装卸时，只说平台每天开放。这句话即使字面正确，也可能让对方以为夜间可以使用。应结合语境判断，并查明它是否影响了订约。

关键文件。 对照原邮件、注明日期的限制决定和租约审批记录。这些文件可以说明情况如何变化、房东知道什么，以及公司为什么签约。

> 单纯沉默 | 假设房东没有作出任何关于使用时间的陈述，也没有误导行为。公司未提问，且没有适用的披露义务。在这种情况下，仅凭沉默通常不能主张不实陈述。

判例与法条选读

Keates v Earl of Cadogan (1851) 10 CB 591 | 单纯沉默
Dimmock v Hallett (1866) LR 2 Ch App 21 | 只说部分真相
Gordon v Selico (1986) 18 HLR 219 | 参见 Loreley v Credit Suisse
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | 参见 Foodco 案
Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 ss 2–5, Sch 1 | 消费者保险
Insurance Act 2015 Part 2 | 公平陈述风险
Insurance Act 2015 Sch 1 | 保险人的救济
Insurance Act 2015 s 14 | 最大诚信
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 撤销与赔偿